

EXPEDIENTE : 0384-2025/CC1
DENUNCIANTE : ALEJANDRO BORIS JIMENEZ PAREJA
DENUNCIADO : INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
MATERIAS : REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA SUBSANAR DENUNCIA
RESOLUCIÓN : 1

Lima, 28 de febrero de 2025

VISTO: el escrito de denuncia del 13 de febrero de 2024, presentado por el señor Alejandro Boris Jiménez Pareja.

CONSIDERANDO:

- (i) El artículo 124° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece los requisitos que deberán contener los escritos, señalando en su numeral 6 la relación de documentos y anexos que acompaña, indicados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- (ii) que, el TUPA del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 085-2010-PCM, señala que, a fin de iniciar la tramitación de la denuncia por infracciones a las normas sobre protección al consumidor, las microempresas deberán presentar la documentación que acredite tal condición.¹
- (iii) El Decreto Supremo N° 085-2010/PCM, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi, señala que, a fin de iniciar la tramitación de la denuncia por infracciones a las normas sobre protección al consumidor, se deberá consignar la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado;
- (iv) que, de acuerdo con el inciso d) del Artículo 24° de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, el Secretario Técnico cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento²; y,
- (v) que, el numeral 136.6 del artículo 136° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General³, indica que la autoridad administrativa tiene la facultad de tener por no presentado un escrito que no ha sido subsanado dentro del plazo conferido para tal efecto.

¹ **TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, aprobado por el DECRETO SUPREMO 085-2010/PCM**
(...)

2. De ser el caso, copia de los documentos que acrediten la existencia y representación de la Microempresa o Asociación de Consumidores solicitante, o señalar el expediente administrativo en el cual fueron adjuntados. En el caso de las microempresas, adjuntar la documentación que acredite el número de trabajadores y el monto al que ascienden sus ventas anuales.

² **LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 807.**
Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)
d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.
(...)

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada
(...)

SE HA RESUELTO:

PRIMERO: requerir al señor Alejandro Boris Jiménez Pareja para que, en el plazo máximo de **dos (2) días hábiles improrrogables**, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) Detallar la razón social (persona jurídica), RUC, y domicilio del proveedor denunciado. En caso el proveedor denunciado sea ciudadano extranjero, podrá brindar el número de carné de extranjería o cualquier otro documento que permita su identificación;
- (ii) Consignar el nombre del seguro materia de denuncia y detallar la suma asegurada materia de denuncia;
- (iii) enumerar los defectos del producto o servicio, además de indicar la fecha o períodos de ocurrencia de cada uno de estos; así como el relato de manera ordenada, clara y concreta de los hechos que sustenten las presuntas infracciones cometidas por cada uno de los proveedores denunciados; y,
- (iv) indicar la medida correctiva solicitada..

Dicho requerimiento se realiza bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia y declarar su inadmisibilidad.

SEGUNDO: requerir al señor Alejandro Boris Jiménez Pareja para que, efectúe el acuse de recibo mediante la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su Casilla Electrónica, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a la fecha en que recibe la notificación.

Firmado digitalmente por:
ROA QUISPE DE SÁNCHEZ Magda Eveling
FAU 20133840533 hard
Fecha: 28/02/2025 14:48:24-0500

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor 1

LSM/DCE